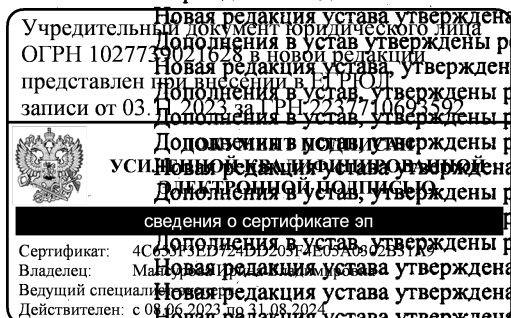




Учреждение создано на основании решения Общего собрания учредителей Протокол № 1 от 05.02.1996 г.;  
Новая редакция устава утверждена решением Общего собрания учредителей Протокол № 1 от 27.09.1996 г.;  
Дополнения в устав утверждены решением Общего собрания учредителей Протокол № 1 от 05.10.2000 г.;  
Новая редакция устава, утверждена решением Общего собрания учредителей Протокол № 10 от 18.03.2002 г.;  
Дополнения в устав, утверждены решением Общего собрания учредителей Протокол № 13 от 01.07.2002 г.;  
Дополнения в устав, утверждены решением Общего собрания учредителей Протокол № 19 от 07.10.2002 г.;  
Дополнения в устав, утверждены решением Общего собрания учредителей Протокол № 03 от 20.01.2003 г.;  
Новая редакция устава утверждена решением Общего собрания учредителей Протокол № 23 от 24.07.2003 г.;  
Дополнения в устав, утверждены решением Общим собранием учредителей Протокол № 34 от 24.11.2003 г.;  
Дополнения в устав, утверждены решением Общего собрания учредителей Протокол № 4 от 27.01.2004 г.;  
Дополнения в устав, утверждены решением Общего собрания учредителей Протокол № 22 от 25.05.2004 г.;  
Новая редакция устава утверждена решением Общего собрания учредителей Протокол № 1 от 17.01.2005 г.;  
Новая редакция устава утверждена решением учредителя Решение № 1 от 11.05.2005 г.;  
Новая редакция устава утверждена решением учредителя № 33 от 29 июня 2006 г.

Новая редакция устава утверждена решением учредителя № 63 от 04 октября 2006 г.  
Новая редакция утверждена решением Единственного Учредителя № 8 от 16 февраля 2007 г.  
Новая редакция утверждена решениями Единственного Учредителя № 26, 27, 28, 29, 30, 31 от 30 мая 2008 г.  
Новая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 33/2 от 20 июля 2008 г.  
Новая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 44/1 от 19 января 2009 г.  
Новая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 75 от 25 ноября 2009 г.  
Новая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 52 от «13» октября 2011 г.  
Новая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 4 от «02» февраля 2012 г.  
Настоящая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 52 от «29» октября 2013 г.  
Настоящая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 26 от «22» сентября 2014 г.  
Настоящая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 37 от «02» декабря 2014 г.  
Настоящая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 25 от «26» июня 2015 г.  
Настоящая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 26 от «07» сентября 2015 г.  
Настоящая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 11 от «01» сентября 2016 г.  
Настоящая редакция утверждена решением Единственного Учредителя Протокол № 4 от «01» марта 2018 г.  
Настоящая редакция утверждена решением Единственного Учредителя № 6/н от «04» сентября 2019 г.  
Настоящая редакция утверждена решением Единственного Учредителя № 6/н от «20» мая 2021 г.  
Настоящая редакция утверждена решением Единственного Учредителя № 6/н от «04» октября 2023 г.

# УСТАВ

Частного образовательного учреждения высшего образования  
**«Московский университет  
имени С.Ю. Витте»**

## 1. Общие положения

1.1. Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте», именуемое далее «Университет», является частным образовательным учреждением высшего образования, осуществляющим образовательную деятельность на основании лицензии, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на основании решения Общего собрания учредителей (Протокол № 1 от 05.02.1996 г.) и зарегистрированной Департаментом общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы 04.03.1996 г. за № 4983 – 2.

Университет является правопреемником в части образовательной функции АОЗТ «Институт экономики, менеджмента и права» и принимает ее в полном объеме.

До государственной регистрации настоящих изменений в Устав Университет осуществлял свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением Общего собрания учредителей от 05.02.1996 г. и зарегистрированного Департаментом общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы 04.03.1996 г. за № 4983 – 2; новой редакции Устава, утвержденной решением Общего собрания учредителей от 27.09.1996 г. и зарегистрированной Департаментом общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы 31.10.1996 г. за № 4983 – 2; Дополнений в Устав, принятых решением Общего собрания учредителей от 05.10.2000 г. и зарегистрированных Московской регистрационной палатой 18.10.2000 г. за № 95578 – и; новой редакции Устава, утвержденной решением Общего собрания учредителей от 18.03.2002 г. и зарегистрированной Московской регистрационной палатой 29.03.2002 г. за № 95578; изменений в Устав, утвержденных решениями Общего собрания учредителей от 01.07.2002 г., 07.10.2002 г., 20.01.2003 г., зарегистрированных Инспекцией МНС РФ № 43 по CAO г. Москвы соответственно 14.08.2002 г. за № 2027743002120, 14.11.2002 г. за № 2027743012130, 13.02.2003 г. за № 2037743007036; новой редакции Устава, утвержденной решением Общего собрания учредителей от 24.07.2003 г., зарегистрированной Инспекцией МНС № 43 по CAO 07.08.2003 г. за № 2037743040212; изменений в Устав, утвержденных решениями Общего собрания учредителей от 24.11.2003 г., 27.01.2004 г., 25.05.2004 г., зарегистрированных Инспекцией МНС РФ № 43 по CAO г. Москвы соответственно 25.11.2003 г. за № 2037743054556, 03.02.2004 г. за № 2047743002206, 18.08.2004 г. за № 2047743032676; новой редакции Устава, утвержденной решением Общего собрания учредителей от 17.01.2005 г., зарегистрированной Инспекцией ФНС № 43 по г. Москве 04.02.2005 г. за № 2057743029111; новой редакции Устава, утвержденной Решением № 1 учредителя от 11.05.2005 г., зарегистрированной Инспекцией ФНС № 25 по г. Москве 17.05.2005 г. за № 2057725034266; новой редакции Устава, утвержденной Решением № 33 от 29.06.2006 г., зарегистрированной Управлением ФНС по г. Москве 31.07.2006 г. за № 2067799026535; новой редакции Устава, утвержденной Решением № 63 от 04.10.2006 г., зарегистрированной Управлением ФНС по г. Москве 07.11.2006 г. за № 2067799045301; новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя № 8 от 16.02.2007 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве за № 2077799022299; новой редакции Устава, утвержденной решениями Единственного Учредителя № 26, 27, 28, 29, 30, 31 от 30.05.2008 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 20.06.2008 г. за № 2087799303282; новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя Протокол №33/2 от 20.07.2008 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 05.11.2008 г. за № 2087799466192; новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя Протокол № 75 от 25.11.2009 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 18.12.2009 г. за государственным регистрационным номером № 2097799364199, новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя Протокол № 52 от 13.10.2011 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 27.10.2011 г. за государственным регистрационным номером № 2117799163800, новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя Протокол № 4 от 02.02.2012 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 15.02.2012 г. за государственным регистрационным номером № 2127799021546, новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя Протокол № 52 от 29.10.2013 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 27.11.2013 г. за государственным регистрационным номером № 2137799195070, новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя Протокол № 26 от 22.09.2014 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 15.10.2014 г. за государственным регистрационным номером № 2147799134536, новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя Протокол № 37 от 02.12.2014 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 30.12.2014 г. за государственным регистрационным номером № 2147700043027, новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя Протокол № 25 от 26.06.2015 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 21.07.2015 г. за государственным регистрационным номером № 2157700131939, новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя Протокол № 26 от 07.09.2015 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 02.10.2015 г. за государственным регистрационным номером № 2157700179140, новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя Протокол № 11 от 01.09.2016 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 23.09.2016 г. за государственным регистрационным номером № 2167700471167, новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя Протокол № 4 от 01.03.2018 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 25.04.2018 г. за государственным регистрационным номером № 2187700383176, новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя № 6/н от 04.09.2019 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 10.10.2019 г. за государственным регистрационным номером № 2197700265035, новой редакции Устава, утвержденной решением Единственного Учредителя № 6/н от 20.05.2021 г., зарегистрированной Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 17.06.2021 г. за государственным регистрационным номером № 2217705282078.

1.2. Университет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», федеральными государственными образовательными стандартами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также нормами международного права.

1.3. Университет не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Полученная Университетом прибыль не распределяется между учредителями и другими лицами и полностью направляется на достижение уставных целей Университета.

Университет может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку она служит достижению целей, закрепленных в настоящем Уставе.

1.4. Право на образование в Университете гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

1.5. Университет воздерживается от любых видов и форм политической деятельности. Создание и деятельность в Университете организационных структур политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускается.

1.6. Университет обладает установленной законодательством об образовании автономией. Под автономией понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Университет свободен в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам.

## 2. Юридический статус Университета

2.1. Университет является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество на праве оперативного управления, расчетный и иные, в том числе валютные, счета в банках, может заключать от своего имени договоры, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

### 2.2. Наименование Университета:

Полное наименование Университета на русском языке:

Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С. Ю. Витте».

В документах правового характера, официальной и деловой переписке допускается использование наименования «Московский университет им. Витте».

Сокращенное наименование Университета на русском языке: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте».

Организационно-правовая форма: частное учреждение.

Тип образовательной организации - образовательная организация высшего образования.

Наименование Университета на английском языке: Private higher educational institution "Moscow S.U. Witte University".

В документах для представления Университета в наукометрических базах допускается использование наименования "Moscow Witte University".

### 2.3. Место нахождения Университета: город Москва.

#### 2.3.1. Адрес и место хранения документов Университета:

Российская Федерация, 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр. 1.

Сведения об адресе Университета указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

### 2.4. Университет создан без ограничения срока деятельности.

2.5. Университет имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Университет вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

## 3. Основные цели, предмет и виды деятельности Университета

3.1. Университет имеет в качестве основной цели образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и научную деятельность. Университет также осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам.

3.2. Университет осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в настоящем Уставе, на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, полученной в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Предметом деятельности Университета являются:

- 1) разработка и принятие Правил внутреннего распорядка для обучающихся, Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Университета;
- 2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
- 3) предоставление Единственному Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
- 4) установление штатного расписания;
- 5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;
- 6) разработка и утверждение образовательных программ Университета;
- 7) разработка и утверждение по согласованию с Единственным Учредителем программы развития Университета;
- 8) прием обучающихся в Университет;
- 9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- 10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Университетом видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено законодательством об образовании;
- 11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на электронных носителях;
- 12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
- 13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- 14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников Университета;
- 15) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- 16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- 17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации;
- 18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Университете и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- 19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- 20) обеспечение создания и ведения официального сайта Университета в сети «Интернет»;
- 21) осуществление научной деятельности;
- 22) консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан;
- 23) реализация программ и отдельных актов благотворительности и милосердия за счет привлеченных средств или средств, полученных от хозяйственной деятельности Университета, а также благотворительных мероприятий в пользу

Университета (аукционы, концерты, спортивные, досуговые мероприятия), опираясь на содействие государственных и общественных организаций, творческих союзов, предпринимателей, инициативных групп граждан;

24) финансирование полностью или частично созданных и создаваемых Университетом некоммерческих организаций и учреждений, в том числе образовательных;

25) издательская деятельность, создание и распространение периодических изданий в соответствии с целями и задачами Университета;

26) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

27) консультационные и информационные услуги по проблемам педагогики и иным вопросам, связанным с воспитанием и обучением;

28) обмен опытом и международное сотрудничество в области образования с российскими и зарубежными организациями, научными и общественными деятелями;

29) организация и проведение выставок, конференций, семинаров, лекций, встреч и иных мероприятий в соответствии с уставными целями Университета, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

30) организация работы постоянных и временных научных и образовательных центров и творческих коллективов, курсов педагогической и иной направленности;

31) функции заказчика исключительно для достижения уставных целей и для обеспечения образовательного процесса;

32) маркетинговые исследования;

33) методическая помощь образовательным центрам, учреждениям и организациям;

34) предоставление за счет собственных и (или) привлеченных средств ссуды, поручительство в отношении обязательств третьих лиц;

35) деятельность в качестве арендатора и арендодателя имущества;

36) предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, а именно:

- производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Университета,
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
- участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика;

37) совершение разного рода сделок, в том числе приобретение, получение и передача (в том числе безвозмездно) любого имущества, кроме имущества, права распоряжения которым ограничены собственником (Единственным Учредителем);

38) открытие филиалов и представительств Университета на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.4. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности Университет осуществляет следующие основные виды деятельности:

- образование высшее;
- образование профессиональное среднее;
- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.

3.5. Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Университета;

3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Университета.

#### 4. Структура Университета

4.1. Университет самостоятелен в формировании своей структуры. Университет может иметь в своем составе различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные базы практики, библиотеки, общежития и иные предусмотренные локальными нормативными актами Университета структурные подразделения).

4.2. Факультеты и кафедры являются основными структурными подразделениями Университета, осуществляющими образовательный процесс, проведение научных исследований и научно-методической работы. Факультет возглавляет декан факультета, кафедру – заведующий кафедрой. Декан факультета и заведующий кафедрой избираются Ученым советом Университета в соответствии с положениями о факультете и о кафедре.

4.3. Филиал Университета, как обособленное структурное подразделение, создается и ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании.

Представительство Университета, как обособленное структурное подразделение, открывается и закрывается Университетом. Осуществление образовательной деятельности в представительстве Университета запрещается.

4.4. Структурные подразделения Университета, в том числе филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем структурном подразделении, утверждаемого ректором Университета.

#### 5. Порядок управления деятельностью Университета

5.1. Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Органами управления Университетом являются:

- 5.1.1. Единственный Учредитель – высший орган управления;
- 5.1.2. Общее собрание работников и обучающихся образовательной организации – коллегиальный орган управления;
- 5.1.3. Президент Университета – надзорный орган;
- 5.1.4. Ректор – единоличный исполнительный орган;
- 5.1.5. Ученый совет – коллегиальный исполнительный орган.

## 6. Единственный Учредитель

- 6.1. Высшим органом управления Университетом является Единственный Учредитель.
- 6.2. К исключительной компетенции Единственного Учредителя относятся решение следующих вопросов:
- 6.2.1. определение основных направлений деятельности Университета, принципов формирования и использования его имущества;
- 6.2.2. принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав Университета;
- 6.2.3. определение порядка приема в состав Учредителей (участников, членов) Университета и исключения из состава его Учредителей (участников, членов), за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
- 6.2.4. принятие решения о реорганизации или ликвидации Университета;
- 6.2.5. назначение и прекращение деятельности ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
- 6.2.6. назначение Ректора Университета и прекращение (досрочное прекращение) его полномочий, установление (изменение) размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 6.2.7. утверждение Бюджета доходов и расходов Университета, в т.ч. его обособленных структурных подразделений;
- 6.2.8. утверждение годовых бухгалтерских балансов и отчетов;
- 6.2.9. утверждение организационной структуры Университета;
- 6.2.10. создание филиалов и представительств Университета, прекращение их деятельности;
- 6.2.11. принятие решения об учреждении организаций в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
- 6.2.12. принятие решения в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, о создании других некоммерческих организаций и вступлении в ассоциации и союзы;
- 6.2.13. принятие решения о проведении ежегодного аудита бухгалтерской отчетности Университета, утверждении внешнего аудитора, определении размера вознаграждения аудитора, утверждении отчета аудитора по результатам аудиторской проверки;
- 6.2.14. создание коллегиальных органов Университета подотчетных Единственному Учредителю Университета.
- 6.2.15. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Единственного учредителя.

## 7. Общее собрание работников и обучающихся Университета

- 7.1. Коллегиальным органом управления Университетом является Общее собрание работников и обучающихся Университета, которое созывается Ректором не менее 1 (одного) раза в год. Срок полномочий Общего собрания работников и обучающихся Университета – не менее 6 (шести) месяцев. Общее собрание работников и обучающихся Университета формируется из представителей профессорско-преподавательского (педагогических работников), научно-педагогического, административно-хозяйственного, инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного, и другого персонала, осуществляющего вспомогательные функции, а также представителей обучающихся Университета.
- 7.2. Общее собрание работников и обучающихся Университета осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании Устава Университета и положения об Общем собрании работников и обучающихся Университета, утверждаемого Ректором.
- 7.3. К компетенции Общего собрания работников и обучающихся Университета относятся решение следующих вопросов:
- утверждение Целевой программы комплексного развития Университета;
  - утверждение отчета об исполнении Плана работы коллектива Университета за учебный год;
  - утверждение Плана работы коллектива Университета на учебный год;
  - разработка и представление на рассмотрение Единственного Учредителя предложений по дальнейшему развитию Университета, основных направлений деятельности, совершенствованию учебной и материальной базы.
- 7.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания работников и обучающихся Университета, принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании, открытым голосованием.
- 7.5. Общее собрание работников и обучающихся Университета считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее половины состава Общего собрания работников и обучающихся Университета.

## 8. Президент Университета

- 8.1. Президент Университета является надзорным органом Университета. Президент Университета избирается членами ректората сроком на 3 (три) года с последующим утверждением Единственным учредителем Университета.
- Президент Университета представляет Университет на основании Устава Университета и осуществляет свои полномочия в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом Университета.
- 8.2. Президент Университета в пределах своей компетенции:
- 8.2.1. осуществляет контроль за эффективным выполнением Университетом своих функций, закрепленных в настоящем Уставе и локальных нормативных актах Университета;
- 8.2.2. участвует в разработке стратегии взаимодействия Университета с другими субъектами отношений в сфере образования;
- 8.2.3. содействует созданию и поддержанию деловой репутации и положительного имиджа Университета у общественности, государственных структур, партнеров, потребителей;
- 8.2.4. содействует привлечению инвестиций в образовательные и научные проекты Университета;
- 8.2.5. рассматривает другие вопросы, переданные на его рассмотрение Единственным Учредителем Университета.
- 8.3. Совмещение должностей Ректора и Президента Университета не допускается.

## 9. Ректор

- 9.1. Ректор Университета является единоличным исполнительным органом Университета. Ректор осуществляет все полномочия, предоставленные руководителям образовательных организаций и несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Университета. Ректор является Председателем Ученого совета Университета.
- 9.2. Ректор Университета в пределах своей компетенции:
- 9.2.1. руководит текущей деятельностью Университета;
- 9.2.2. без доверенности представляет Университет во всех государственных органах, учреждениях и организациях;
- 9.2.3. в установленных законодательством, настоящим Уставом и в пределах утвержденного Единственным Учредителем Университета Бюджета доходов и расходов распоряжается имуществом Университета;
- 9.2.4. выдает доверенности, открывает и закрывает счета в банках;
- 9.2.5. издает приказы, инструкции, распоряжения, обязательные для работников и обучающихся;

9.2.6. утверждает положения о структурных (в т.ч. обособленных) подразделениях и иные локальные нормативные акты Университета;

9.2.7. делегирует полномочия;

9.2.8. в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации принимает на работу (назначает на должность) и увольняет (освобождает от должности) работников Университета;

9.2.9. зачисляет, переводит, восстанавливает, предоставляет академический отпуск, отчисляет обучающихся.

9.2.10. утверждает штатное расписание, Правила внутреннего трудового распорядка;

9.2.11. в соответствии с Бюджетом доходов и расходов Университета утверждает ставки должностных окладов, утверждает нормы учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава;

9.2.12. руководит работой Ученого совета, а также обособленных структурных подразделений Университета;

9.2.13. распределяет обязанности между проректорами Университета;

9.2.14. обеспечивает высокое качество учебной и научной деятельности Университета;

9.2.15. принимает меры по развитию материальной базы Университета, оснащению его современным оборудованием и приборами, созданию надлежащих социально-бытовых условий для преподавателей, научных сотрудников, обучающихся, работников вспомогательных служб, укреплению морально-психологического климата в коллективе Университета;

9.2.16. пользуется иными правами, предусмотренными российским законодательством.

9.3. Ректор назначается Единственным учредителем Университета на срок 3 (три) года. Кандидаты на должность Ректора должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

Ректор Университета подотчетен Единственному Учредителю Университета. Единственный Учредитель Университета может устанавливать ограничения по размеру сделок, которые Ректор вправе заключать без согласования с Единственным Учредителем Университета.

Ректор Университета в своей деятельности руководствуется нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Единственного Учредителя, решениями Ученого совета, принятыми в пределах их компетенции.

Ректору Университета предоставляются права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для педагогических работников.

## 10. Ученый совет Университета

10.1. Ученый совет Университета является коллегиальным исполнительным органом Университета и осуществляет общее руководство образовательной деятельностью Университета. В состав Ученого совета по должности входят Ректор, который является Председателем Ученого совета, Президент Университета, проректоры, лица из числа профессорско-преподавательского и научного состава Университета, директора филиалов, деканы факультетов, заведующие кафедрами, педагогические работники Университета, а также ведущие российские и зарубежные научные и практические работники. В состав Ученого совета могут также входить представители трудового и студенческого коллективов Университета. Ученый совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании Устава и положения об Ученом совете Университета, утверждаемого Ректором. Срок полномочий Ученого совета – 5 (пять) лет.

10.2. Ученый совет представляет Университет на основании Устава Университета и осуществляет свои полномочия в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом Университета.

10.3. Ученый совет Университета:

10.3.1. определяет основные перспективные направления развития Университета;

10.3.2. рассматривает программы развития Университета;

10.3.3. заслушивает ежегодные отчеты Ректора Университета;

10.3.4. рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической деятельности, а также по вопросам информатизации и международного сотрудничества Университета;

10.3.5. утверждает образовательные программы по направлениям подготовки (специальностям) высшего и среднего профессионального образования, в том числе учебные планы по всем реализуемым формам и срокам обучения;

10.3.6. представляет в установленном порядке к присвоению ученых званий;

10.3.7. присваивает звания «Почетный профессор» и «Почетный доктор» Московского университета им. С.Ю. Витте, утверждает кандидатуры для вручения почетных дипломов «Лучший преподаватель года» и «Лучший студент года»;

10.3.8. решает другие вопросы научно-педагогической деятельности Университета.

10.4. В Университете могут создаваться другие советы по различным направлениям деятельности в соответствии с законодательством РФ, действующие на основании соответствующих положений, утверждаемых Ректором, с предварительным одобрением Ученым советом Университета.

10.5. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, если не принято решение о проведении тайного голосования.

## 11. Наблюдательный совет Университета

11.1. Наблюдательный совет Университета не является органом управления. Наблюдательный совет формирует предложения в отношении процедур и механизмов взаимодействия Университета с другими субъектами отношений в сфере образования, осуществляет разработку прогнозов в отношении стратегических вопросов развития образования, готовит предложения по повышению эффективности государственной политики в области образования.

11.2. Наблюдательный совет Университета формируется Единственным Учредителем по представлению Ректора Университета из наиболее авторитетных деятелей науки, образования, культуры, бизнеса, экономики, управления, приверженных делу развития образования, науки и гуманистическим ценностям, в составе 5 (пяти) членов на срок 3 (три) года. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании Устава и положения о Наблюдательном совете, утверждаемого Ректором. Председателем Наблюдательного совета Университета является Президент Университета.

## 12. Коллектив Университета

12.1. Коллектив Университета состоит из педагогических работников, научных работников, административно-хозяйственного, инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного и другого персонала, осуществляющего вспомогательные функции.

12.2. В Университете для реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ предусматриваются должности педагогических работников и научных работников, которые относятся к научно-педагогическим работникам. Педагогические работники относятся к профессорско-преподавательскому составу Университета.

12.3. Трудовые договоры на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу и научного работника, могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.

Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за исключением должности декана и заведующего кафедрой), и научного работника, а также переводу на такую должность в Университете предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу и научного работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.

12.4. Право на занятие педагогической деятельностью в Университете имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждается Правительством Российской Федерации.

12.5. Педагогическим работникам Университета гарантируются следующие академические права и свободы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

- 1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
- 2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
- 3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемых Университетом образовательных программ, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- 4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательными программами Университета и в порядке, установленном законодательством об образовании;
- 5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ Университета;
- 6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- 7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности;
- 8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами Университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами Университета;
- 9) право на участие в управлении Университетом, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Университета, в том числе через органы управления Университетом;
- 11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- 12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- 13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

Настоящие академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах Университета.

12.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:

- 1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- 2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 (три) года;
- 3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
- 4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 (десять) лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;
- 5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

12.7. Педагогическая нагрузка, уровень и условия оплаты труда для лиц профессорско-преподавательского состава устанавливаются Университетом в зависимости от занимаемой ими должности, от их уровня квалификации и специфики деятельности. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. Оплата труда работников Университета не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.

12.8. Педагогические работники Университета обязаны:

- 1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- 2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
- 3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
- 4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- 5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- 6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- 7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
- 8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
- 9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению Университета;
- 10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- 11) соблюдать устав Университета, положение о структурном подразделении Университета, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции; условия трудового договора, выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета.

11.9. Право на занятие должностей педагогических работников, научных работников, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Права, обязанности и ответственность вышеуказанных работников Университета занимающих данные должности устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Университета, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

### 13. Образовательные отношения в Университете

13.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Университетом и обучающимся является приказ Ректора Университета о приеме лица на обучение в Университет. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа Ректора о приеме лица на обучение в Университет предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг (далее - договор об образовании). В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обучение в Университет предшествует заключение договора о целевом обучении.

13.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:

- 1) Университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);
- 2) Университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

13.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

13.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

13.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты издания приказа Ректора или с иной указанной в нем даты.

13.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Университета:

- 1) в связи с получением образования (завершением обучения);
- 2) досрочно по основаниям, установленным в п. 13.7. настоящего Устава.

13.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

– по инициативе Университета в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет, а так же за неисполнение или нарушение устава Университета, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности;

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета.

#### 14. Организация учебного процесса

14.1. Образовательные программы определяют содержание образования. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются Университетом, если законодательством об образовании не установлено иное. По имеющим государственную аккредитацию образовательным программам Университет разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

14.2. Обучение в Университете осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

14.3. В Университете реализуются различные по уровням и срокам подготовки основные профессиональные образовательные программы и дополнительные образовательные программы, указанные в лицензии. Университет реализует следующие образовательные программы:

14.3.1. основные профессиональные образовательные программы:

а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена;

б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

14.3.2. дополнительные образовательные программы:

а) дополнительные общеразвивающие программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

б) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

14.4. Университет осуществляет научную и (или) творческую деятельность, а также вправе вести подготовку научных кадров (в докторантуре).

14.5. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в Университете относятся: студенты, аспиранты, слушатели, учащиеся, экстерны.

14.6. Университет самостоятельно устанавливает объем и структуру приема обучающихся. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации определяется на основе контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.

14.7. Правом на обучение в Университете пользуются граждане Российской Федерации и другие лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.8. Обучение в Университете ведется на русском языке. Иностранцам, обучающимся в Университете, обеспечивается помощь в овладении русским языком. Кроме того, Университет вправе вести обучение на иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета.

14.9. Обучение в Университете осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или заочной форме.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования, специальности и направлению подготовки определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено законодательством об образовании РФ. Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются Университетом самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.10. Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельной работы, научно-исследовательской работы обучающихся, практики, курсового проектирования (курсовой работы). Университет вправе устанавливать иные виды учебных занятий.

14.11. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий составляет 45 минут.

14.12. Необходимый уровень знаний, умений и навыков обучающихся определяется следующими оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "зачтено". Оценка выставляется на экзамене или зачете при проведении промежуточной и итоговой аттестации по изучаемому предмету.

14.13. Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки получения профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. Сроки освоения дополнительных образовательных программ определяются образовательными программами, разработанными и утвержденными Университетом.

14.14. В соответствии с действующим законодательством Университет выдает:

– лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, если иное не установлено законодательством об образовании, - документы об образовании и о квалификации;

– лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Университета, - справка об обучении или о периоде обучения;

– лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, - документы об образовании и (или) о квалификации.

Университет вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены Университетом самостоятельно.

14.15. Прием на обучение в Университет проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим законодательством РФ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

14.16. Всем обучающимся в Университете предоставляются следующие академические права на:

1) выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-меди-

педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования, федеральных государственных требований к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета;

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом;

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ получение одной или нескольких квалификаций;

7) зачет Университетом в установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;

16) восстановление для получения образования в Университет в порядке, установленном законодательством об образовании;

17) участие в управлении Университетом в порядке, установленном его Уставом;

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими Университет и осуществление образовательной деятельности в Университете;

19) обжалование актов Университета в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой Университета;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Университета;

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Университетом, под руководством педагогических и научно-педагогических работников Университета;

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных государств;

25) опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной основе;

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

28) получение информации от Университета о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

29) получение стипендий и иных денежных выплат в соответствии с законодательством об образовании;

30) организацию питания;

31) получение образовательного кредита в установленном законодательством порядке;

32) иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета.

#### 14.17. Обучающиеся обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные расписанием занятий или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил противопожарной безопасности и иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Университета;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, а так же условиями договора об образовании.

14.18. В случае прекращения деятельности Университета, аннулирования соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе Единственный Учредитель Университета обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки Единственный Учредитель Университета обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

### 15. Научная деятельность Университета

15.1. Университет может вести фундаментальные и (или) прикладные научные исследования, научную, научно-методическую деятельность, проводить научные исследования и разработки в различных научных областях.

15.2. Научные исследования, проводимые Университетом, финансируются за счет собственных средств Университета, а также за счет грантов, полученных от российских и иностранных организаций, которые в установленном порядке передаются научно-педагогическим работникам или Университету. Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае их использования на территории иностранного государства – в соответствии с законодательством этого государства и в порядке, обусловленном юридическим или физическим лицом, предоставляющим гранты.

15.3. Университет осуществляет интеграцию образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в формах:

- 1) проведения Университетом научных исследований и экспериментальных разработок за счет грантов или иных источников финансового обеспечения;
- 2) привлечения Университетом работников научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, на договорной основе для участия в образовательной и (или) научной (научно-исследовательской) деятельности;
- 3) осуществления Университетом, научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, совместных научно-образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а также иных совместных мероприятий;
- 4) создания в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность;
- 5) создания Университетом в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность.

### 16. Международное сотрудничество

16.1. В рамках международного сотрудничества Университет способствует развитию сотрудничества российских и иностранных образовательных организаций, международной академической мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных работников системы образования, привлечению иностранных граждан к обучению в Университете, обеспечению взаимного признания образования и (или) квалификации, может участвовать в соответствии с международными договорами Российской Федерации в деятельности различных международных организаций в сфере образования.

16.2. Университет осуществляет международное сотрудничество в сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных законодательством об образовании и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности по следующим направлениям:

16.2.1. разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере образования совместно с международными или иностранными организациями;

16.2.2. направление обучающихся, педагогических и научных работников Университета в иностранные образовательные организации, а также прием иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в Университет в целях обучения, повышения квалификации и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в рамках международного академического обмена;

16.2.3. проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление инновационной деятельности;

16.2.4. участие в сетевой форме реализации образовательных программ;

16.2.5. участие в деятельности международных организаций и проведении международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней основе;

16.2.6. проведение иных мероприятий, не запрещенных законодательством.

16.3. Денежные средства, полученные Университетом в результате внешнеэкономической деятельности, направляются на реализацию задач, определенных настоящим Уставом.

### **17. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Университета.**

17.1. Университет самостоятельно, в пределах, предоставленных ему действующим законодательством и настоящим Уставом прав, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, определяет порядок использования всех своих средств.

Университет может иметь в оперативном управлении, а также на иных, установленных действующим законодательством, основаниях здания, сооружения, земельные участки, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

Университет не вправе совершать без согласования с Единственным Учредителем сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества Университета, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.

17.2. Финансирование Университета осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и на основе самофинансирования за счет оказания платных образовательных и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе за счет:

17.2.1. платы за предусмотренные в договоре об образовании платные образовательные услуги;

17.2.2. доходов, полученных от предпринимательской деятельности, реализации продукции, работ, услуг;

17.2.3. благотворительных взносов и пожертвований;

17.2.4. поступлений от мероприятий, проводимых Университетом;

17.2.5. субсидий на возмещение затрат по реализации профессиональных образовательных программ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

17.2.6. иных поступлений, не запрещенных законом.

17.3. Университет вправе вести финансово-хозяйственную деятельность в области оказания российским и иностранным гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям платных образовательных услуг, вести консультационную и просветительскую деятельность, проводить научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, вести экспериментальную, инновационную и международную деятельность, вести деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, проводить консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. Университет в случае поступления денежных средств и иного имущества от иностранных источников, ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений.

Данная деятельность, а также привлечение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительных финансовых, в том числе валютных, ресурсов за счет добровольных пожертвований и целевых взносов российских и иностранных юридических и физических лиц не относится к предпринимательской, поскольку поступающие от нее доходы направляются Университетом на развитие его материально-учебной базы, совершенствование организации образовательного процесса, увеличение заработной платы работникам и другие нужды Университета.

### **18. Учет и отчетность**

18.1. Университет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленным формам, представляет Единственному учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств, представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества.

18.2. Должностные лица Университета несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за искажение бухгалтерской отчетности.

### **19. Порядок реорганизации и ликвидации Университета**

19.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) Университета осуществляется на основе решения Единственного Учредителя или по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Реорганизация и ликвидация Университета производятся в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными Законами РФ "О некоммерческих организациях" и "Об образовании в Российской Федерации".

Университет может быть преобразован в автономную некоммерческую организацию или фонд.

19.2. Университет может быть ликвидирован в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по решению Единственного Учредителя, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, по решению суда, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. При ликвидации Университета оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, передается Единственному Учредителю (собственнику) на цели развития образования.

19.4. Ликвидация Университета считается завершенной, а Университет – прекратившим свое существование, после внесения сведений о его прекращении органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц, в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

### **20. Локальные нормативные акты Университета**

20.1. Деятельность Университета, его структурных подразделений, сотрудников, обучающихся регламентирует Устав Университета и локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, и иные разрабатываемые в соответствии с действующим законодательством, а именно:

20.1.1. Положения, Порядки и Регламенты, утверждаемые Ректором;

20.1.2. Распоряжения и приказы Ректора.

20.2. Локальные нормативные акты, принимаемые Университетом, не должны противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

## 21. Сведения о филиалах и представительствах

### 21.1. Сведения о созданных филиалах и представительствах:

21.1.1. Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С. Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде.

Место нахождения филиала: 603022, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Окский Съезд, дом 2.

Полное наименование: Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде.

Сокращенное наименование: Филиал ЧОУВО «МУ им. С. Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде.

21.1.2. Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязани.

Место нахождения филиала: 390013, Рязанская область, город Рязань, Первомайский проспект, дом 62.

Полное наименование: Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязани.

Сокращенное наименование: Филиал ЧОУВО «МУ им. С. Ю. Витте» в г. Рязани.

21.1.3. Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С. Ю. Витте» в г. Пензе.

Место нахождения филиала: 440011, Пензенская область, город Пенза, улица Вяземского, дом 25Б.

Полное наименование: Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Пензе.

Сокращенное наименование: Филиал ЧОУВО «МУ им. С. Ю. Витте» в г. Пензе.

21.1.4. Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С. Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону.

Место нахождения филиала: 344013, Ростовская область, город Ростов – на – Дону, ул. Нефедова, дом 78.

Полное наименование: Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С. Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону.

Сокращенное наименование: Филиал ЧОУВО «МУ им. С. Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону.

21.1.5. Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С. Ю. Витте» в г. Сергиевом Посаде.

Место нахождения филиала: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, ул. Разина, д. 1-а.

Полное наименование: Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Сергиевом Посаде.

Сокращенное наименование: Филиал ЧОУВО «МУ им. С. Ю. Витте» в г. Сергиевом Посаде.

## 22. Порядок внесения изменений в Устав

22.1. Решение о внесении изменений в Устав Университета принимается Единственным Учредителем.

22.2. Изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 23. Сведения об учредителях

23.1. Единственным Учредителем и Собственником Университета является:

Акционерное общество «Современное образование», ОГРН 1047796881681, ИНН 7743543987.

Документ подписан электронной подписью

Дата и время подписания: 2023-10-31 11:42:04  
Сертификат: 80311727538773624936580001170871521671  
Владелец: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МОСКВЕ  
Казначейство России  
Действителен: с 2023-06-29 по 2024-09-21